

1501887-69.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA, em hora e local descritos na inicial acusatória, guardava, para consumo de terceiros, a substância entorpecente mencionada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501887-69.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501887-69.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA, em hora e local descritos na inicial acusatória, guardava, para consumo de terceiros, a substância entorpecente mencionada na peça inaugural. Em razão dos fatos foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Denúncia recebida à fl. 111. As provas orais e o interrogatório foram colhidos por mídia digital.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 100/101, bem como toda a prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, também é certa.

Ouvido em juízo, o policial André reafirmou, substancialmente, o depoimento administrativo de fl. 03, sem inovação digna de nota.

O seu colega Antonio Bernardo não pôde ser inquirido em solo judicial, porque ausente por duas vezes por razões médicas (fls. 141 e 163). No orbe inquisitivo prestou depoimento no mesmo sentido de André (fl. 02).

Interrogado em juízo, o réu, que havia ficado em silêncio no distrito policial, disse que estava saindo de uma mercearia, onde tinha ido comprar um perfume; que deu R\$ 50,00 pelo perfume, ficando ainda com R\$ 27,00; que viu os traficantes correndo; que nenhuma droga lhe foi apresentada; que acredita que pode ter sido confundido, pois é parecido com o traficante que se evadiu.

A condenação afigura-se de rigor, pois.

Isso porque em momento algum o réu afirmou ter tido desavença anterior com os servidores da ordem realizadores da prisão que, em tese, justificasse desejo de vingança por parte destes. De outra sorte, também não informou ter recebido pedido ou exigência de vantagem indevida deles. Assim, inexiste fundamento a esvaziar a confiabilidade dos depoimentos dos respeitáveis policiais civis.

Ademais, era relativamente simples o réu ter feito prova de sua alegação defensiva, pois bastaria ter arrolado como testemunha algum funcionário do estabelecimento onde supostamente estava comprando o tal perfume. Contudo, o requerido não se desvencilhou de seu ônus probatório.

Passo a dosar a pena.

2. Na primeira fase, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a recomendar o aumento da pena-base.

Na segunda, conforme certidão de fls. 36/37, o réu apresenta condenação definitiva por delito de tráfico de drogas, transitada para a defesa em 15/04/2021. Trata-se de reincidente específico, portanto.

A praxe neste juízo é de agravamento na fração de 1/4 em casos do estilo (severidade justificativa pela renitência no cometimento do mesmo tipo de delito), ao que ora procedo, estipulando a reprimenda em 6 anos e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase, nada a computar.

Por fim, o réu não faz jus à minorante do art. 33, par. 4º, da Lei de Drogas, ante a reincidência encimada.

3. Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 625. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo o dia-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

4. Passo a deliberar sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

O regime inicial expiatório será o fechado, em razão da reincidência dolosa específica.

5. Inviável falar em substituição por pena restritiva de direitos, em decorrência da reincidência dolosa e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada.

6. Ante o exposto, declaro o réu GUILHERME HENRIQUE PEREIRA incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 625 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Determino, ainda, o perdimento do numerário apreendido, ante as fortes evidências de se tratar de dinheiro fruto da traficância espúria (art. 63, par. 1º, Lei de Drogas). Oficie-se.

7. O réu, que respondeu ao feito preso, assim deve permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que o exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial diverso do aberto pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorável. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

“O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade”
(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

8. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

9. Custas na forma da legislação estadual.

10. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

11. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA